

주의 요구 및 통보

제 목 공사 계약업무 부적정
소 관 기 관 △△△△ · ■■■■■
조 치 기 관 ♣♣♣♣, △△△△ · ■■■■■
내 용

1. 업무개요

보훈요양원은 이용객에게 쾌적한 환경을 제공하고 시설 노후화에 따른 안전 위험에 대비하기 위하여 내부 계획에 따라 시설 · 환경개선 공사를 추진하고 있다.

2. 공사비 효율적용에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 및 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 따르면 건설공사의 도급계약 당사자는 보험료 등의 비용을 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시)」에 따라 도급금액산출내역서(공사원가계산서)에 명시하여야 한다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위)에 따라 총 공사금액이 xx천만 원 이상인 공사계약에 대해서 조달청은 ‘시설공사 원가계산 시 적용할 간접공사비율(제비율) 기준’을 관련 법령에 따라 안내(조달청 홈페이지> 조달 업무> 업무별자료> 시설공사)하고 있으며, 보훈요양원 시설공사(추정가격 xx억원 미만)에 적용되는 주요 항목별 제비율 기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 조달청 xxx년 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준('xx.xx월)

구 분	산출식	요율(%)	비 고
간접노무비	(직접노무비) × 율	15.0	분석요율
기타경비	(재료비 + 노무비) × 율	4.6	
일반관리비	(재료비 + 노무비 + 경비) × 율	6.0	
이윤	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 율	15.0	
고용보험료	(노무비) × 율	1.01	법정요율
산재보험료	(노무비) × 3.56	3.56	
산업안전보건관리비	(재료비 + 직접노무비) × 율 + 기초액	3.11	

※ 분석요율은 조달청 통계에 의한 표준값이며, 고용보험료·산재보험료·산업안전보건관리비는 법정요율임

따라서 각 소속기구에서는 계약체결 시 원가계산서상의 간접공사비가 관련 기준에 따라 적정하게 산출되었는지 및 법정요율이 정확히 적용되었는지를 확인 하여 공사금액의 적정성을 검증하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ●●●● · △△△△ · ■■■■ 종합감사 시 공사계약 추진 현황을 점검한 결과, ■■■■은 [표 2]와 같이 일부 공사에서 법정요율인 산업 안전보건관리비가 계상되지 않은 사실이 확인되었다.

[표 2] 산업안전보건관리비 계상 누락 공사 현황

[단위: 천원, 부가세 포함]

구분	계약명	공사금액	준공일자	산업안전보건관리비

가. 관계법령 및 판단기준

또한, 재정경제부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제15조(공사원가) 및 제17조(재료비)에서 공사원가는 재료비, 노무비, 경비의 합계로 구성되며, 시공 중 발생하는 부산물 등은 재료비에서 공제하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△·□□□□에서는 [표 3]과 같이 일부 공사에서 원가계산서가
 청구되지 않아 실 투입내역(자재비·노무비·경비 등)이 확인되지 않는 상태에서
 검수 및 지급이 진행된 사실이 확인되었다.

[단위: 천원, 부가세 포함]

구분	공사명	준공(검수)일	계약금액	검수 여부	원가계산서 여부

가. 관계법령 및 판단기준

또한, 같은 법 제7조(건설 관련 주체의 책무) 제2항에 따라 발주자는 공공의 안전과 복리에 적합하도록 능력 있는 건설사업자를 공정한 기준과 절차에 따라 적격 업체를 선정하여야 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

[표 4] 전문공사 내역

구분	계약건명	계약기간	계약금액	계약업체	(전문)보유업종	적격업종
----	------	------	------	------	----------	------

관계기관 의견 ■■■■은 공사원가계산서 징구와 관련하여 계약 이전 견적서에 포함된 공사원가계산서를 제출받았으므로 이를 징구한 것으로 볼 수 있다고 주장하였다.

그러나 공사원가계산서의 징구는 계약 체결 전 견적 단계의 자료를 기준으로 하는 것이 아니라, 「국가계약법」 및 같은 법 시행령·시행규칙에 따라 준공 후 대금지급의 적정성을 검증하기 위한 자료로서 징구되어야 하며, 이를 통해 실제 집행된 공사비의 적정성을 확인하여야 한다.

또한, ■■■■은 ‘발코니 우수 트렌치 공사’의 경우 실내건축공사업에 해당한다고 주장하나, 해당 공사는 공사 과정에서 트렌치가 배수 기능을 수행하며 상·하수도관과 연결되는 설비공사에 해당하므로, 「건설산업기본법」 및 관련 규정에 따라 실내건축공사업이 아닌 상·하수도설비공사업 면허를 보유한 업체와 계약을 체결하는 것이 타당하다.

조치할 사항

■■■■는

동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

△△△△ · ■■■■은

공사 계약 관련 담당자 교육을 실시하고, 향후 관련 법령 등을 준수하여 계약 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)